

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 181/2537 นาย สวิง พุ่ม สัม จิน
นาย สิงห์ น้อย รูป เรา

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1713

ป.วิ.พ. มาตรา 161

คำว่าผู้มีส่วนได้เสียตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1713 ที่มีสิทธิร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกนั้น หากจำเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในฐานะทายาทโดยธรรม หรือทางพินัยกรรมของผู้มรณะโดยตรง บุคคลใดก็ตามที่มีส่วนได้เสียในกองมรดกก็ชอบที่จะร้องขอได้ การตั้งผู้จัดการมรดกนั้น ให้ตั้งเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกตามพฤติการณ์คือควรตั้งทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ใกล้ชิดกับเจ้ามรดกมากที่สุดและมีความประพฤติดี ในคดีแพ่งนั้นศาลต้องสั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียม ไม่ว่าคู่ความจะมีคำขอหรือไม่และแม้จะให้เป็นพับกันไปก็ตาม

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นมารดาของนายสำเร็จพุ่มสั้มจิ้น เจ้ามรดกโดยเจ้ามรดกไม่ได้ทำพินัยกรรมและตั้งผู้จัดการมรดกไว้ การจัดการมรดกมีเหตุขัดข้องขอให้ศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดก

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านว่า ขณะเจ้ามรดกถึงแก่ความตายนางสำราญ พุ่มสัมพันธ์ จิน ภริยาของเจ้ามรดกยังมีชีวิตอยู่และทรัพย์สินมรดกยังไม่ได้แบ่ง ต่อมานางสำราญถึงแก่ความตาย ผู้คัดค้านซึ่งเป็นบิดาของนางสำราญย่อมมีส่วนได้เสีย และมีสิทธิได้

รับมรดกของเจ้ามรดก ผู้ร้องไม่สมควรจะเป็นผู้จัดการมรดก ขอให้ยกคำร้องของผู้ร้อง และแต่งตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดก หรือผู้จัดการมรดกร่วมของเจ้ามรดก

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดกและให้ยกคำร้องของผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน ค่าทนายความในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านมีว่าผู้คัดค้านเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ และสมควรตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่ ในปัญหาแรก เห็นว่าคำว่าผู้มีส่วนได้เสียตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713 ที่มีสิทธิร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกนั้น จำต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในฐานะทายาทโดยธรรม หรือทางพันธุกรรมของผู้มรณะโดยตรงบุคคลใดก็ตามที่มีส่วนได้เสียในกองมรดกก็ชอบที่จะร้องขอได้ ซึ่งตามข้อเท็จจริงคดีนี้เมื่อนายสำเริง พุ่มสั่มจีน เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ที่ดินพิพาทอันเป็นทรัพย์สินของนายสำเริงที่มีอยู่ก่อนสมรสกับนางสำราญพุ่มสั่มจีน และเป็นทรัพย์สินที่นายสำเริงมีอยู่ในขณะถึงแก่ความตายย่อมเป็นมรดกที่ต้องตกให้แก่ผู้ร้องซึ่งเป็นมารดาบุตรของนายสำเริงทั้ง 3 คน และนางสำราญ ภริยาของนายสำเริงคนละส่วนเท่า ๆ กัน แต่ทรัพย์สินมรดกดังกล่าวยังไม่ได้แบ่งนางสำราญก็ถึงแก่ความตายเสียก่อนดังนี้ สิทธิในทรัพย์สินมรดกของนายสำเริงในส่วนที่ต้องตกให้แก่นางสำราญจึงเป็นมรดกของนางสำราญที่ต้องตกให้แก่ผู้คัดค้านและนางอุง น้อยรูปเรา บิดามารดาของนางสำราญรวมทั้งบุตรของนางสำราญทั้ง 3 คน ผู้คัดค้านย่อมมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เป็นมรดกของ

นายสำเร็จด้วยตามส่วนถือได้ว่าผู้คัดค้านมีส่วนได้เสียที่จะร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้
จัดการมรดกได้ ในปัญหาหลังนั้นต้องคำนึงถึงบทบัญญัติในมาตรา 1713 ในข้อที่ว่า
การตั้งผู้จัดการมรดกนั้นให้ตั้งเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกตามพฤติการณ์ ในกรณีนี้
ควรตั้งทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ใกล้ชิดกับเจ้ามรดกมากที่สุด ที่ศาลล่างทั้งสองตั้ง
ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกนั้น เห็นว่า ผู้ร้องเป็นทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดก มีสิทธิ
ได้รับมรดกร่วมกับทายาทคนอื่น ๆ และเป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ต้องห้ามตาม
มาตรา 1718 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงเป็นการสมควรและเหมาะสม
แล้วศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผลฎีกาผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 161 กำหนดให้ศาล
ต้องสั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียม ไม่ว่าคู่ความจะมีคำขอหรือไม่ แม้จะให้เป็นพับกัน
ไปก็ตาม แต่ปรากฏว่าศาลชั้นต้นมิได้สั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นพิจารณาของ
ศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ภาค 2 ก็มิได้สั่งแก้ไขในเรื่องนี้ จึงเป็นการไม่ถูกต้อง
ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไข"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นและในชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-ปราโมทย์ บุณนาค)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ